

1508235-28.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Exercício arbitrário ou abuso de poder
Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra
Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/02/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508235-28.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508235-28.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Exercício arbitrário ou abuso de poder

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3075894/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELI ANDERSON DA SILVA AMPARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ELI ANDERSON DA SILVA AMPARO foi dado como incurso nas penas do art. 349-A do Código Penal, porque, no dia 21 de junho de 2.021, por volta das 16h00, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Eduardo de Oliveira Vianna, nesta cidade, ingressou com cinco aparelhos celulares pequenos, sem autorização legal no referido estabelecimento prisional.

O réu foi citado (fls. 106).

Em audiência realizada em 01 de fevereiro de 2.022, após apresentação de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 109 e 121/135).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 1313/115).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 138/142 alegando que: 1)- a confissão

restou isolada; 2)- as provas são frágeis; 3)- o réu agiu sob coação moral irresistível. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo denominado "comunicado de evento" de fls. 05 e pelo laudo pericial de fls. 10/14 (cinco dispositivos móveis de telefonia, tipo mini-celular, marca OECoin, modelo A20).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Hélder Fabio Miguel, agente de segurança penitenciária, afirmou que, quando do fato, os detentos voltavam de saída temporária. Quando do retorno à unidade, o réu passou pelo detector de metais, o qual disparou. Ele foi conduzido ao scanner, tendo então sido detectada uma imagem suspeita. Indagado, o réu confessou que transportava mini celulares e, em seguida, dispensou-os no corredor. O acusado foi colocado com outros presos que estavam em sua companhia, no corredor, para expelir os objetos. Viu a imagem do scanner, e também, que o réu expeliu os celulares (fls. 121/124).

A testemunha Luan Lopes Monteiro de Oliveira, também agente de segurança penitenciária, disse, quando os presos voltavam da saída temporária, o detector "apitou" no momento em que o acusado passou. Ele foi então submetido ao body scanner. Acompanhou a passagem do acusado pelo scanner e notou a presença de uma imagem suspeita. Indagado, o réu confessou a prática do delito e concordou em colaborar. Colocou-o em uma sala de isolamento, onde ele expeliu os aparelhos e, depois, o chamou já com "os ilícitos". Foram expelidos cinco celulares pequenos, cada qual do tamanho de um isqueiro. O acusado não forneceu explicações da razão pela qual carregava os celulares e nem os agentes têm tempo para isso. (fls. 125/128).

Interrogado em juízo, o réu declarou que, num momento em que desceu da cama, quebrou um aparelho celular. O telefone pertencia a membro do PCC. Foi agredido pelos presos e obrigado a pagar um novo. Estava chegando a "saidinha" e, se não "pagasse", iria apanhar novamente. Também pensou em sua família. Mandou uma "pipa" para o diretor da unidade, mas não foi atendido por ele. Quando retornava da "saidinha" em um ônibus, um preso o abordou, disse-lhe que iria jogar fora cinco celulares e lhe perguntou se os queria. Concordou em pegar os celulares pois os venderia dentro da unidade cada qual por oitocentos reais. Ao passar pelo portão, o aparelho apitou. Confessou, então, aos agentes, que carregava cinco celulares. Foi conduzido ao scanner. Tomou água e vomitou os aparelhos. Era a terceira saída temporária de que gozava em Bauru. Ao todo, já houvera gozado de 19 saídas temporárias e nunca tinha causado problemas. Bebeu água e expeliu os aparelhos. Continua devendo para a facção e se descobrirem que é devedor irá apanhar na prisão.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelo depoimento insuspeito de dois agentes de segurança penitenciária, os quais flagraram o réu trazendo em seu corpo os aparelhos celulares na entrada da unidade prisional.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem

tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Assim, não colhe a tese de fragilidade probatória.

Com relação à alegação de coação moral irresistível sofrida pelo réu, não restou comprovada.

A mera alegação de estar sendo coagido, sem apresentação de provas para corroborar a afirmação, não é suficiente para formar convicção a respeito.

Conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de prova a respeito da coação cabia à defesa, e dele ela não se desincumbiu.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Art. 33 da Lei nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, pois incumbe à defesa o ônus de provar eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva, tais como a excludente de culpabilidade alegada. A mera alegação não é suficiente para comprovar. (Apelação 0000049-06.2016.8.08.0059 - TJ ES - 1ª Câmara Criminal - Relator: Willian Silva).

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu possui maus antecedentes (fls. 70/71 - art. 14, caput da Lei 10.826/03 e fls. 71 - art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal).

Diante disso, fixa-se a pena base em um oitavo acima do mínimo legal, ou seja, três meses e onze dias de detenção.

O réu é, ainda, reincidente (fls. 71/72 - art. 180, caput do Código Penal).

No entanto, confessou amplamente a prática do crime.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência." (HC n. 288.910/SP, 6ª Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

Destarte, na segunda fase de aplicação da pena, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se-a no mesmo patamar, ou seja, três meses e onze dias de detenção.

Não havendo outras modificadoras, tal pena é a definitiva.

Ante os maus antecedentes e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Eli Anderson da Silva Amparo como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a cumprir três meses e onze dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 12 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA